

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1276/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จรินทร์ เอื้อสิริกรกุล หรือ เจื้อศิริ
กรกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

การซื้อขายวิทยุเทปติดรถยนต์ของกลางได้กระทำกันโดยเปิดเผยและจำเลย
รับซื้อไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ ย่อมขาดองค์
ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจรจำเลยไม่มีความผิด.

โจทก์ฟ้องว่ามีคนร้ายทุบกระจกหุ้มข้างรถยนต์ของผู้เสียหายแล้วลักเอาเครื่องรับ
วิทยุเทปติดรถยนต์ 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท กล้องถ่ายรูป 1 กล้องราคา 5,000
บาท กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ ราคา 2,000 บาทของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถยนต์นั้นไป
โดยทุจริต ต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเครื่องรับวิทยุเทปติดรถยนต์ 1
เครื่อง อันเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปเป็นของกลางทั้งนี้
จำเลยร่วมกับนายตันติเวช วิริยะมนตรี ซึ่งเป็นเยาวชนและแยกไปดำเนินคดีแล้วกับ
พวก ร่วมกันลักทรัพย์ผู้เสียหายไป หรือจำเลยรับเอาและช่วยเอาไปเสียซึ่งเครื่องรับ
วิทยุเทปติดรถยนต์ของกลางโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดอัน
เข้าลักษณะลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335(1)

(3) (7), 357 ที่แก้ไขแล้วและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนอีก 7,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าจำเลยรับซื้อโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ โจทก์มีนายศักดิ์ชัย อธิการโกวิท ยืนยันว่าจำเลยซื้อของกลางไว้จากผู้ที่น่าวิทย์เทพรถยนต์ 4 เครื่อง วางบนกระเบซึ่งใช้เชือกคล้องคอเดินเร่ขายในตลาดคลองเตยตอนบ่ายวันหนึ่งขณะจำเลยขายผ้าอยู่ที่แผงลอยท่ามกลางคนหลายคนมุงดู ก่อนซื้อจำเลยก็ถามผู้ขาย ผู้ขายบอกว่าของกลางเป็นของตน แสดงว่าการซื้อขายได้กระทำกันโดยเปิดเผย และสุจริตใจนอกจากนี้ยังได้ความจากร้อยตำรวจโทสถิตย์ สนเทศ พยานโจทก์ผู้จับจำเลยด้วยว่าเมื่อไปสอบถามจำเลยที่บ้าน จำเลยก็รับทันทีว่าซื้อวิทย์เทพติดรถยนต์ไว้จริง และพาไปเอาวิทยุนั้นจากบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันคนละแขวง พฤติการณ์นี้ก็แสดงถึงความสุจริตของจำเลยภายหลังการซื้อของกลาง เพราะถ้าจำเลยไม่สุจริตหรือรู้มาก่อนว่าของกลางเป็นของร้ายย่อมเป็นการง่ายที่จำเลยจะปฏิเสธหรือปกปิด หรืออดเอื้อนถ่วงเวลาไว้เพื่อการยกย้ายหรือซ่อนเร้นทำลายของกลางซึ่งอยู่ใกล้ตัวนั้นเสียได้ แต่

จำเลยก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่ นอกจากนี้ยังได้ความจากนายศักดิ์ชัยพยานโจทก์อีกว่า จำเลยซื้อของกลางได้วันเดียวตำรวจก็เรียกตนไปสอบปากคำแสดงว่านับแต่จำเลยซื้อของกลางจนถูกจับเป็นช่วงเวลาอันสั้น ฉะนั้นการไม่ได้เก็บของกลางไว้ที่บ้านพักของจำเลย และการที่ยังไม่นำของกลางติดรถยนต์ตามที่ตั้งใจไว้ยังถือเป็นพิรุธของจำเลยไม่ได้ ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานโจทก์เจือสมข้อนำสืบของจำเลยฟังได้ว่าจำเลยรับซื้อของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จึงขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจร ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>